

신 · 구조문대비표

현 행	개정안
I. 목적 이 기준은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제67조 제7호 및 같은 법 제68조 제1호 내지 제3호에 해당하는 행위를 한 자에 대한 고발 기준을 정함을 목적으로 한다.	I. 목적 ----- ----- ----- 제125조 제2호 및 같은 법 제126조 제1호 내지 제3호----- ----- -----.
II. 적용범위 이 지침의 적용 대상이 되는 “기업집단 관련 신고 및 자료 제출의무 위반행위”라 함은 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. - 법 제8조의 규정에 위반하여 지주회사의 설립 또는 전환의 신고를 하지 아니하거나 허위의 신고를 하는 행위(지주회사 설립 · 전환의 신고의무 위반) - 법 제8조의2 제7항을 위반하여 당해 지주회사 등의 사업내용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 하는 행위(지주회사 사업내용 보고의무 위반) - 법 제13조 제1항의 규정에 위반하여 주식소유현황을 신고하지 아니하거나 허위	II. 적용범위 ----- ----- ----- ----- -----. - 법 제17조----- - 법 제18조 제7항----- - 법 제30조 제1항-----

의 신고를 하는 행위(주식 소유현황 신고의무 위반) - <u>법 제13조 제2항</u>의 규정에 위반하여 채무보증현황의 신고를 하지 아니하거나 허위의 신고를 하는 행위(채무보증현황 신고의무 위반) - <u>법 제14조 제4항</u>의 자료제출요청에 대하여 정당한 이유없이 자료제출을 거부하거나 허위의 자료를 제출하는 행위(지정자료 제출의무 위반)	----- ----- - <u>법 제30조 제2항</u>----- ----- ----- ----- ----- ----- - <u>법 제31조 제4항</u>----- ----- ----- ----- ----- -----
III. 고발기준 1. 고려사항 가. 기업집단 관련 신고 및 자료제출의무 위반행위에 대한 조치수준은 행위자의 의무위반에 대한 인식가능성 및 의무위반의 중대성을 종합적으로 고려하여 판단한다. 이 때 행위자는 <u>법 제67조 제7호</u> 및 같은 법 <u>제68조 제1호 내지 제3호</u>에 해당하는 행위를 한 자를 의미한다.	III. 고발기준 1. 고려사항 가. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>법 제125조 제2호</u> 및 같은 법 <u>제126조 제1호 내지 제3호</u>----- -----.
<신 설>	<u>부 칙 <제439호,2023.8.18.></u> <u>이 예규는 2023년 8월 18일부터</u> <u>시행한다</u>